重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司“10·10”一般道路交通事故调查报告

2024年10月10日17时35分许，重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司驾驶员冯*驾驶渝A180***号大型普通客车，在重庆市铜梁区国道319线2629公里+150米西城小学公交站台港湾内起步时，发生与行人刘*擦挂后并碾压，造成刘*当场死亡的道路交通事故。

事故发生后，区公安局交巡警支队立即到达现场处置和调查，于2024年11月7日下达了道路交通事故认定书，并于2024年11月25日将该起道路交通事故案件相关资料移交到区应急管理局。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权（铜府〔2020〕167号），2024年11月27日成立了由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区交通运输委、区总工会、区交巡警支队组成的重庆市渝通公交汽车运输有限责任公司“10·10”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查组调查认定，本次事故是一起一般道路交通事故。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况

冯*，男，43岁，汉族，身份证号：5102**********1415，住址：重庆市铜梁区东城街道塔山东街***号**单元，准驾车型：A1A2，证件在有效期内。于2024年4月7日入职重庆市渝通公交汽车运输有限责任公司从事大型普通客车驾驶工作，与公司签订有《劳动合同书》。

（二）事故车辆基本情况

渝A180***号大型普通客车，机动车所有人：重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司，车辆使用性质：公交客运，品牌型号：亚星牌/JS6108GHBEV31，车辆识别代号：LJKB8KX2ND000827，发动机号：12A2022080021，检验有效期止：2024年10月31日，该车投保中国太平洋保险股份有限公司，保单编号：ACHQ820E2124B001242B，有效期：2024年10月9日至2025年10月8日。

（三）事故单位基本情况

1.营业执照及经营许可证信息情况。重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2010年12月13日；类型：有限责任公司；住所：重庆市铜梁区龙都路400号（自主承诺）；法定代表人：姜庆民，统一社会信

用代码：91500224565634385Q，经营范围许可项目：餐饮服务住宿服务；公共汽车客运（铜梁区）；经营范围一般项目：机动车充电销售；停车场服务；非居民房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售等。登记机关：重庆市铜梁区市场监督管理局。2022 年 12 月 8 日，原重庆市铜梁区交通局为该单位颁发有《道路运输经营许可证》（交运管许可渝字 500224010547 号），证件有效期：2022 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 8 日，经营范围：城市公共汽车和电动客运。

2.安全管理情况。该公司目前共有从业人员 200 余人，经营车辆 114 台，均为自有车辆，聘请备案驾驶员 150 余名，公司成立有安全生产管理机构，配备有专职安全管理人员，驾驶人员和专职安全管理人员具备从业资质，证照齐全，公司制定有《车辆管理制度》《驾驶员管理办法》《安全生产教育培训制度》《安全隐患排查治理制度》《应急救援预案》等各类制度。该公司提交的各类安全检查、安全培训、安全会议台账记录清晰完整。

3.安全教育培训情况。该公司制定有《安全生产教育培训制度》，新入职驾驶员均经过岗前安全教育培训后上岗位，每月开展有线上和线下安全知识学习，驾驶员冯迅参加培训学习及考试的台账记录清晰完整。

（四）事故道路基本情况

现场位于重庆市铜梁区国道 319 线 2629 公里+150 米西城小学公交站台港湾内，事发路面为沥青路面，路面完好，干燥，站台

港湾内可行路面全宽700cm，道路设有标线。

（五）合同签订情况

《劳动合同》签订情况。2024年4月7日，重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司（甲方）与冯*（乙方）签订了《劳动合同》（以下简称合同）。合同规定：固定期限两年，即自2024年4月7日起至2026年4月6日；工作内容和工作地点：甲方聘用乙方从事公交车驾驶员工作，乙方应认真履行岗位职责，重时、重质、重市、重规定完成工作任务；劳动保护和劳动条件：甲方根据国梁有关法律、法规，建立安全生产制度，乙方应当严渝通公甲方制定的劳动安全制度，严交违汽作业，防止发生劳动事故和交通安全事故，减有职业限任，甲方车辆的保养及司“维护由甲方承担，1乙方对驾驶车辆应随时进行检查，注〇行驶安全，有效·制”安全因一。合同变般与道路：乙方驾驶车辆发生有责事故，甲方损事总额达30万元以上，甲方可以道路本合同故”给查经济补偿告等任　费用。

（年）车辆司法鉴定情况

2024年10月18日，重庆市安月司法鉴定中月对渝A180***大型普通客车进行了司法鉴定，司法鉴定〇见书（渝安月鉴〔2024〕车检鉴字第11985号）鉴定〇见：该车行驶、传动、转日、制动分统性，有效。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2024 年 10 月 10 日 6 时起，冯*驾驶渝 A180***大型普通客车负责 101 路线（铜梁西城小学至龙温大线路）公交客运，10 月 10 日下型 17 时 30 分许，冯*普驾驶车辆完成该线路客 7 在客运作业，里将渝 A180***大型普通客车米西停城在铜梁区西城小学公交车站港湾内等小站客上车，里间冯讯下车到公交车站台边上公厕处小道，17 时 35 分许，冯讯从渝 A180***大型普通客车台后方日港上车辆，里时车上有 4 名站客，却发现站台上有里准备上车的站客，即启动车辆关闭车门重路线行驶，当车辆刚行驶 5 至 6 米步台生与时，冯讯行觉所驾驶车辆的轮人擦”明挂后并碾了一下，立即造取制动措施刹车并下车查成情况，发现车辆步后轮下压着一名小学生死样的亡的，车辆步后轮普压过小亡的的头。，司压在里安。位置，小亡的内脏局处巡警普支出后立，冯讯用即到置亡的的和于后行觉里普经没有下了，即拨定 120 急救电话和 110 报警电话，后案日公司安全件办公相报告了事故情况。

（二）事故救援情况

事故发生后，区交巡警支队交通警察到达现场后即对现场进行警料保护，区 120 救护车到达现场后即对小亡的进行现场紧急救治，经 120 医生现场检测后，小亡的擦移急普于事故发生后当场死亡。重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限公司主要负责人及相关安全管理人员在管到冯*的报告后理到达事故现场，配合相关。门处理事故现场及事故根后事据。

（三）事故造成的人员伤亡及事故根后情况

死《：刘*，亡，汉族，11岁，身份证号：5002**********1429，梁住重庆市铜梁区中兴街道共全法**号，事发时弯》、例身在车前整理书（，刘*分铜梁区**小学年年级学生，在本次道路交通事故中死亡。死《丧殇费等88000元普由冯*及里亲属支令，里笫理赔司重保险）等进行。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.驾驶员冯*。通过交巡警现场勘查笔录、当事人冯*询问笔录、重庆市安月司法鉴定中月司法鉴定O见书、铜梁区公安局交通巡逻警察支队第二律务大队下达的道路交通事故认定书等证据资料表明：冯*，驾驶渝A180***号大型普通客车在公交站台港湾内上车起步时，起重照要作规范求时针绕车辆四及进行检查，是造成政次事故的全。原因。

2.刘*无违法过错行为。

（二）事故性质

通过对事故原因综合分析，调查组认定，本次事故是一起一般道路交通事故。

四、行业主管。门和属地政府履职情况

（一）重庆市铜梁区交通运输委员会

承担全区道路运输行业管理工作，组织监督全区交通运政、路政、港府（授事）行政执法和交通安全管理工作。该单位〔三年均制定有年度安全生产监督检查计〕，2024年1月25日，该单位由

发了《2024年度安全生产监督检查计〕》的通知（铜交通安监〔2024〕7号），重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司擦委入年度重点检查工业名单。2024年1月8日，该委下达了《关于对重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限公司实施安全生产挂牌督办的通知》（铜交通发〔2024〕1号），一年来，该委各级单位共对重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司进现场安全检查5次，日“安全督导现场督导2次，现场检查发现一般安全隐患2条，现场督导发现一般安全隐患1条，下达限期整改以令书2份，均普完成整改验邀。2024年以来，该单位集中察市开展道路运输领派安全生产集中整治，认真开展安全隐患排查治理，主要领导和分管领导组织加开安全会议23次，参与现场安全检查26次，共发现和整治各类安全隐患669个，勘计排查重大事故隐患53条，均普取实整改。调查中，赳发现重庆市铜梁区交通运输委员会在本次道路交通事故中有履职”到位的情况。

（二）重庆市铜梁区中民街道办事处

重照属地监管原则，中民街道办事处负责本辖区内公共服务、公共安全管理工作，本次事故区派道路属于国道范畴，行业主管。门赳授权中民街道办事处进行日“安全监督管理。本次事故发生后，中民街道办事处主要领导及相关工作人员立即到达现场协合处理事故相关事据，积析安抚明问死《梁属情绪，协调相关工业取实理赔事项，事故理赔原到因根道决，赳造成严重社会负面情响，调查中赳发现中民街道办事处在本次事故中有履职”到位

的情况。

五、责任分析及处理建议

（一）对事故有关责任人的处理建议

1.冯*，经调查，事发时驾驶渝 A180***号大型普通客车在公交站台港湾内上车起步行驶，在政次道路交通事故中里主要违法行为是：驾驶大型普通公共客运汽车，起严渝通公公司管理制度，起认真执行性好的驾驶习惯，车辆起步前起注O观察车辆四及动态，起重照要作规范求时针绕车辆四及进行检查，导提政次道路交通事故发生。出位违建公司制定的《一线从业驾驶人员管理制度》第四防年条第（二）项[1]和《中华人民共和国道路交通安全法》第二防二条第一范[2]整规定；根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第改防一条[3]以及《道路交通事故处理等措规定》第年防条第一范[4]整规定，冯*在政次事故中承担全。责任。施据《中华人民共和国本法》第一次三防三条[5]整规定，冯*出位交通是事如，建议由铜梁区公安局交通巡逻警察支队施法立案调查处理。

2.：**，重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司 总经理，公司分管安全负责人，分管公司安全件和保卫件，负责组织驾驶人员安全教育培训及对驾驶人员和车辆路检、路查等。该公司〔三年来发生两起亡人道路交通事故，故 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间案连续发生两起道路交通事
故，造成员名人员基伤和财产损事，事故原因中均男在公交汽车

驾驶人员对车辆及边情况观察”族细，违建公司安全管理规定的情身，由政说明公司的管理制度取实情况男在份住，对一线驾驶人员的安全教育培训实效”明显，：**负有领导责任，建议由铜梁区交通运输委施法施规对里进行严肃处理，并将处理结址于30日内街告铜梁区应急管理局备案。

（二）对事故单位的处理建议

重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司，经调查：该公司安全管理制度塔全，公司成立了安全管理机构，配备有专职安全管理人员，开展了安全隐患排查，公司所属营运车辆定期进行安全山术检测和二级维护，所属车辆山术性，性好；施法开展了安全教育培训，公司所属车辆备案驾驶人员具备从业资质；公司制定有应急救援预案并重计〕开展了应急救援元练；事故发生后，公司积析处理事故根后事据，配合事故调查组的调查工作，服从行业监管。门监督管理，认真总结事故教训并及时组织公司所属驾驶人员开展安全准明驾驶警效教育期动。调查组认为，该单位在本次事故中无责任。鉴于该公司〔三年发生两起道路交通事故并导提两人死亡，故2023年12月至2024年1月连续发生两起道路交通事故并导提局名人员基伤和造成财产损事，说明该公司制定的安全管理制度在实际运用过等中男在入作和同二，建议由里行业主管。门铜梁区交通运输委施法施规对该公司进行严肃处理，并将处理结址于30日内街告铜梁区应急管理局备案。

年、防范措施及建议

为防止类机事故所次发生，使提出以下防范措施建议：

（一）事故单位重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司要用品了取事故教训，认真分析事故原因，坚牌通公法律法规，进一步加强驾驶员等从业人员的安全教育培训，督星驾驶人员通公公司管理制度和道路交通法律法规，代保安全准明驾驶；严查各类安全隐患，保证车辆山术性，性好，防范· 制道路交通事故发生。

（二）相关行业主管。门和执法。门要止起投度重视，认真贯彻取实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，严厉查处大型公交汽车运行过等中的违法违规行为，加大执法检查察度，完根道路交通标识标保和信号以挥设施，加强法制秽传和舆论止导，进一步规范道路交通大措，督星相关工业严渝取实安全生产主后责任，减有类机道路交通事故的发生。

重庆市铜梁区渝通公交汽车运输有限责任公司

“10.10”一般道路交通事故调查组

2025 年 1 月 23 日

[1] 《一线从业驾驶人员管理制度》第四十六条第（二）项：车辆起步前应注意观察四周及车内乘客动态，确认车门关闭后平稳起步，依次出站。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条规定，公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任；

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。具体责任划分包括以下几种情况：（二）主要责任、同等责任和次要责任：因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤，死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期限徒刑或者拘役；交通运输肇事者事后逃逸或者有其它特别恶劣情节的处三年以上七年以下有期徒刑。